

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5027/2537

นาง นฤมล บัววัณ นา
นางสาว สุวรรณ ชัยรัตนภรณ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1361 วรรคสอง

จำเลยกับ ว. และ จ. เป็นเจ้าของที่พิพาทร่วมกันโดยไม่ได้แบ่งแยกกันครอบครอง สัญญาซื้อขายที่พิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นการขายตัวทรัพย์สินจะขายโดยมิได้รับความยินยอมของ ว. และ จ. ผู้เป็นเจ้าของรวมด้วยหาได้ไม่ ฉะนั้น สัญญาซื้อขายที่พิพาทดังกล่าวจึงไม่มีผลใช้บังคับ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยแบ่งขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ซึ่งจำเลยเป็นเจ้าของร่วมกับผู้มีชื่อ เฉพาะส่วนของจำเลยเนื้อที่ 2 ไร่ ให้แก่โจทก์ในราคา 40,000 บาท และตกลงจะไปจดทะเบียนซื้อขายกัน พ้นกำหนดแล้ว จำเลยไม่แบ่งแยกที่ดินจึงจดทะเบียนซื้อขายที่ดินตามสัญญาไม่ได้ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายขอให้บังคับจำเลยแบ่งแยกและจดทะเบียนโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าว เฉพาะส่วนของจำเลยเป็นเนื้อที่ 2 ไร่ ให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า สัญญาซื้อขายตามฟ้องไม่มีผลบังคับเนื่องจากระบุให้วัดที่ดินจากเขต น.ส.3 ของโจทก์ตรงไปให้ได้เนื้อที่ 2 ไร่ จึงเป็นการ

ขายตัวทรัพย์สินโดยไม่ได้รับความยินยอมจากนายวิฑูรย์ และนางจันทนา ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินกับจำเลย และบุคคลทั้งสองกับจำเลยก็ยังไม่ได้แบ่งแยกการครอบครองที่ดินกันเป็นส่วนสัด ทั้งยังเป็นสัญญาที่โจทก์บังคับให้จำเลยทำขึ้นเพื่อระงับข้อพิพาทที่โจทก์ร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน จำเลยไม่ได้รับเงินค่าที่ดินและไม่มีเจตนาจะขายที่ดินให้โจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยโอนขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 134 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนผึ้ง กิ่งอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 19 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา เฉพาะส่วนของจำเลยเป็นเนื้อที่ 2 ไร่ ให้แก่โจทก์ หากไม่โอนให้ถือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรจะฎีกาได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าสัญญาซื้อขายที่พิพาทตามเอกสารหมายเลข จ.18 มีผลใช้บังคับได้หรือไม่ โจทก์มีตัวโจทก์เป็นพยานเบิกความว่า จำเลยกับนายวิฑูรย์และนางจันทนาได้แบ่งแยกกันครอบครองที่ดินตามแผนที่สังเขปหมายเลข จ.5 มาตั้งแต่ปี 2522 กับมีนางอารีย์พันธ์ ครุฑระเบียบเป็นพยานเบิกความประกอบคำเบิกความของโจทก์ในเรื่องการซื้อขายที่พิพาทว่า จำเลยได้ขายที่พิพาทและได้รับเงินค่าที่ดินจากโจทก์แล้วตั้งแต่ปลายปี 2523 เห็นว่า หากที่พิพาทอยู่ในเขตที่ดินส่วนที่จำเลยครอบครองเป็นส่วนสัด โจทก์ก็ควรจะเข้าไปครอบครองทำประโยชน์เสียแต่ในปี 2523 ที่ซื้อและชำระราคาเสร็จ แต่

โจทก์ก็หาได้กระทำการเช่นนั้นไม่ จำเลยมีตัวจำเลย นายวิฑูรย์และนางจันทนาเป็นพยานเบิกความว่า จำเลยกับนายวิฑูรย์และนางจันทนายังไม่ได้แบ่งแยกกันครอบครองที่ดินซึ่งเป็นเจ้าของรวมนั้น นอกจากนี้ยังได้ความจากจำเลย นายวิฑูรย์และนางจันทนาว่า ในที่ดินพิพาทมีห้องแถวของนายวิฑูรย์และนางจันทนาปลูกอยู่กับใช้ทำตลาดนัดจำเลยและนายวิฑูรย์ให้นางจันทนาปกครองดูแลที่ดิน นางจันทนาเก็บผลประโยชน์แบ่งปันให้จำเลยและนายวิฑูรย์ทั้งยังปรากฏว่าจำเลยกับนายวิฑูรย์และนางจันทนาเคยขอแบ่งแยกที่ดินตามเอกสารหมาย จ.6 และ จ.20 แต่ตกลงกันไม่ได้ โดยต่างคนต่างต้องการจะได้ที่ดินด้านตะวันออกซึ่งเป็นส่วนที่ดีที่สุด จึงขอยกเลิกการแบ่งแยกไปทั้งสองครั้ง และนายวิฑูรย์กับนางจันทนาต่างไม่มีใครรู้เรื่องที่จำเลยทำสัญญาขายที่พิพาทให้โจทก์เช่นนี้พยานหลักฐานของจำเลยจึงมีน้ำหนักดีกว่า น่าเชื่อว่าจำเลยกับนายวิฑูรย์และนางจันทนาไม่ได้แบ่งแยกกันครอบครองที่ดิน และนายวิฑูรย์กับนางจันทนามิได้ยินยอมให้จำเลยทำสัญญาขายที่พิพาทแก่โจทก์สัญญาซื้อขายที่พิพาทตามเอกสารหมาย จ.18 เป็นการขายตัวทรัพย์สินจะขายโดยมิได้รับความยินยอมของนายวิฑูรย์และนางจันทนาผู้เป็นเจ้าของรวมหาได้ไม่ ทั้งนี้ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1361 วรรคสอง ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า สัญญาซื้อขายที่พิพาทตามเอกสารหมาย จ.18 ไม่มีผลใช้บังคับชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ วิฑูรติ-สมพงษ์ สนิธิเณร-ไพโรจน์ คำอ่อน)

(1) ส่วนหนึ่งส่วนใดของทรัพย์สินก็เป็นตัวทรัพย์สิน (the property itself) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1361 วรรคสองไม่ใช่ส่วนของตน (share, quote-part) ตามวรรคแรก คำว่า "ส่วนของตน" ต้องเข้าใจอย่างนักนิติศาสตร์ การเป็นเจ้าของรวมในทรัพย์สินในการแบ่งทรัพย์สิน เจ้าของรวมต่างก็มุ่งหมายที่จะเอาแต่ส่วนดี ทั่วไปเป็นของตนถ้าเป็นที่ดิน ก็แย่งเอาแต่ส่วนที่ติดกับทางสาธารณะเพื่อความสะดวกในการเข้าออกสัญจรไปมา ราคาที่สูงกว่าที่ดินส่วนอื่น ว่าเป็นธรรมดา เว้นแต่จะมีข้อเท็จจริงให้เห็นเป็นอย่างอื่น ทำให้ส่วนอื่นมีราคาสูงกว่า (2) ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1980/2494 เป็นเรื่องเจ้าของรวมคนหนึ่งขอขายที่ดินส่วนของตนเนื้อที่ 22 ไร่ให้ผู้อื่นโดยบอกจำนวนเนื้อที่ไว้อย่างชัดเจนมีได้เกินกว่าส่วนอันเป็นสิทธิของตน การซื้อขายย่อมสมบูรณ์ คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ไม่ได้ความว่าได้กำหนดไว้ว่าที่ดินตอนที่ขายนั้นอยู่ตรงนั้นตรงนี้เป็นภาระแน่นอนที่ระบุไว้แจ้งชัดเฉพาะจำนวนเนื้อที่เท่านั้น การที่ระบุจำนวนเนื้อที่ก็เท่ากับเป็นการบอกจำนวนส่วนนั่นเอง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1135/2496 เจ้าของรวมคนหนึ่งทำสัญญาจะขายที่ดินโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมคนอื่นย่อมผูกพันส่วนของผู้จะขายนั้นแต่ไม่ผูกพันที่จะขายทั้งแปลง คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้วินิจฉัยตรงไปตรงมาตาม มาตรา 1361 ที่ว่าผูกพันส่วนของผู้จะขายเป็นเรื่องของวรรค 1 ไม่ได้กล่าวว่าผูกพันส่วนของที่ดิน แต่ที่วินิจฉัยว่าไม่ผูกพันที่จะขายทั้งแปลงนั้น จะแปลความกลับกันไปว่าถ้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของที่ดินไม่ใช่ทั้งแปลง ย่อมผูกพัน ดังนี้หาได้ไม่ (3) คดีที่บันทึกนี้ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยกับนายวิฑูรย์และนางจันทนาเคยขอแบ่งแยกที่ดินตามเอกสารหมาย จ.6 และจ.20 แต่ตกลงกันไม่ได้ โดยต่างคนต่างต้องการจะได้ที่ดิน

ด้านตะวันออกซึ่งเป็นส่วนที่ดีที่สุด จึงได้ยกเลิกการแบ่งแยกไปถึงสองครั้ง ศาลฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยกับนายวิฑูรย์และนางจันทนาไม่ได้แบ่งแยกกันครอบครองที่ดิน นายวิฑูรย์กับนางจันทนามิได้ยินยอมให้จำเลยทำสัญญาขายที่ดินพิพาทแก่โจทก์ สัญญาซื้อขายที่พิพาทตามเอกสารหมายเลข.18 เป็นการขายตัวทรัพย์สินซึ่งจะขายโดยมิได้รับความยินยอมจากนายวิฑูรย์และนางจันทนาผู้เป็นเจ้าของรวมหาได้ไม่ ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ต่างกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1980/2494, 1135/2496 ซึ่งเป็นการขายส่วนของเจ้าของรวม ไม่ใช่ตัวทรัพย์สินซึ่งเป็นส่วนของทรัพย์สินอย่างคดีนี้ ไพจิตรบุญญพันธุ์